

《[문제1.3]

<사례>

미국 법률에 따라 설립되어 전 세계 디지털 관광 플랫폼 사업을 영위하는 다국적 기업 F사(본사 미국)는 대한민국에서의 사업 확장을 위해 국내에 법인 및 영업소를 운영하고 있다. F사의 계열회사인 A사(한국에 설립된 국내법인)는 국내 호텔 판매 대행업을 영위하며 상시 3명의 근로자를 사용하고 있다. 또한, F사의 또 다른 계열회사인 B사(두바이에 본사를 둔 외국법인)의 한국영업소는 상시 4명의 근로자를 사용하고 있다. A사와 B사 한국영업소는 서울시 마포구 소재의 동일한 사무실 공간을 공유하고 있으며, 인사 노무 관리 및 회계 처리를 공동의 관리 부서에서 통합하여 수행하고 있다. 또한, 두 조직의 근로자들은 실질적으로 F사의 디지털 관광 플랫폼을 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있다. A사에 소속되어 근무하던 근로자 甲은 2025. 10. 1. A사로부터 사업 축소에 따른 해고 통지를 받았다. A사는 이 과정에서 해고의 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았다. 甲은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하며, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 하나의 사업장이므로 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 보아야 하고, 따라서 서면통지 의무(근로기준법 제27조) 위반으로 해고가 무효라고 주장한다. 반면 A사는 형식적으로 별개의 법인이고 사업자등록도 각자 되어 있으므로 A사의 근로자 수(3명)만을 기준으로 삼아야 하며, 5인 미만 사업장이므로 해고 서면통지 규정이 적용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, F사(미국 본사)는 대한민국 내에 별도의 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않은 상태에서, 아시아·태평양 지역 프로젝트 매니저로 근로자 乙을 채용하였다. 乙은 고용계약 및 비밀유지계약을 미국 F사 본사와 직접 체결하였다. 다만, F사는 국내에서의 행정적 편의(급여 지급, 4대보험 가입 및 원천징수 업무 등)를 위해 한국 내 계열회사인 A사로 하여금 乙에 대한 급여를 우선 지급하게 한 뒤, 사후에 F사가 A사에 관련 비용 일체를 보전해주었다. 乙은 A사 및 B사 한국영업소의 마포구 사무실 책상 하나를 제공받아 근무하였으나, 실질적인 업무 지시나 보고, 인사평가는 모두 미국 본사의 본부장을 통해 직접 이루어졌다. F사는 2025. 11. 1. 乙에게 근로계약 만료(종료)를 통지하였다. 이에 乙은 당해 계약 종료의 실질적으로 부당해고라고 주장하며 구제신청을 제기하였다. F사는 乙의 사용자는 미국 본사이며, 미국 본사가 대한민국 내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수 산정에서 5인 미만에 해당하여 부당해고 구제신청 대상이 되지 않는다고 주장한다.

(물음1) 판례 법리에 기초하여, 동일한 외국기업을 지배기업으로 하는 국내법인 A사와 외국법인의 한국영업소(B사 한국영업소)를 근로기준법상 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있는지 여부 및 이에 따른 甲에 대한 해고 서면통지 규정의 적용 여부를 논하시오. (25점)

<문제1.3의 물음1> 동일 지배기업 산하 국내법인과 외국법인 한국영업소의 단일 사업장 인정 여부 및 해고 서면통지 적용 여부

I. 문제의 제기

- A사와 B사 한국영업소의 법인격이 다름에도 불구하고, 이들을 실질적으로 근로기준법상 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있는지가 일차적인 쟁점이다. 이를 통해 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 인정될 경우, A사의 甲에 대한 해고 사유 서면 통지(근로기준법 제27조) 위반으로 인하여 해고를 무효로 볼 수 있는지 여부가 문제된다. 이하에서는 동일 지배기업 소속 국내법인과 외국법인 한국영업소의 단일 사업장 인정 법리 및 해고 서면통지의 적법성 여부를 논한다.

II. 하나의 사업 또는 사업장 판단 법리

1. 법인격이 다른 기업조직의 원칙과 예외

(1) 독립성 원칙

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업 또는 사업장에 해당하는지를 판단하는 우선적인 기준이 된다. 따라서 법인격이 다른 기업조직은 특별한 사정이 없는 한 근로기준법상 각각 독립된 별개의 사업 또는 사업장을 구성함이 원칙이다.

(2) 예외적 단일 사업장 인정 기준

- 다만, 별개의 법인격을 가진 여러 개의 기업조직 사이에 단순한 기업 간 협력관계나 계열회사 등의 일반적인 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 이들을 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있다.

2. 실질적 일체성 여부의 구체적 판단 징표

(1) 업무 및 경영의 동질성

- 복수의 기업조직이 하나의 사업장에 해당하는 특별한 사정이 있는지 여부는 다음 요건을 종합적으로 고려한다. 첫째, 업무의 종류, 성질, 수행방식 및 장소의 동일성이다. 둘째, 업무지시와 근로자의 채용, 근로조건의 결정, 해고 등 인사 및 노무관리가 구분되지 않고 동일한 사업주체에 의하여 통합되어 수행되는지 여부이다.

(2) 인적·회계적 통합성

- 셋째, 지배지분 관계를 바탕으로 인적·물적 교류가 밀접하게 이루어지는지 여부이다. 넷째, 자금과 회계 처리가 공동의 관리 부서 등을 통해 유기적으로 통합되어 운영되는지 여부 등이다.

III. 사안의 적용

1. 단일 사업장 인정 여부의 판단

(1) 업무상 유기적 관련성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 마포구 사무실 공간을 공유하고 있다. 또한, 이들의 근로자들은 다국적 기업인 F사의 디지털 관광 플랫폼을 공동으로 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있으므로 업무의 장소와 목적, 수행방식이 실질적으로 결합되어 있다.

(2) 인사·회계의 통합 운영

- 인사 노무 관리 및 회계 처리가 분리되지 않고 공동 부서에서 통합 수행되고 있다. 비록 형식적으로 법인격이 분리되어 있으나, 양사는 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성이 구축되어 있다. 따라서 양사는 근로기준법상 하나의 사업장으로 평가되므로, 상시 근로자 수는 양사의 인원을 합산한 3 + 4 = 7명이 된다.

2. 甲에 대한 해고 서면통지 규정의 적용 여부

(1) 5인 이상 사업장의 성립

- A사와 B사 한국영업소는 상시 근로자 수가 3 + 4 = 7명으로서 근로기준법 제11조 제1항에 규정된 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장의 기준을 적법하게 충족한다. 이에 따라 5인 이상 사업장에 전면 적용되는 근로기준법 제27조의 해고 서면통지 의무가 발생한다.

(2) 무효 여부의 판단

- 근로기준법 제27조 제2항에 따라 해고 사유와 시기를 구체적으로 적은 서면으로 통지하지 않은 해고는 효력이 없다. A사는 해고 과정에서 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았으므로, 당해 해고는 실체적 사유의 정당성 여부와 무관하게 절차상 중대한 하자로 인하여 효력이 없다.

IV. 결론

- 법인격의 분리에도 불구하고 경영상의 일체성과 유기적 관련성이 견고하므로, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 단일 사업장에 해당하여 상시 근로자 수는 합산된 $3 + 4 = 7$ 명이 된다. 따라서 상시 5인 이상 사업장으로 근로기준법 제27조의 해고 서면통지 규정이 완벽하게 적용된다. 결론적으로 서면통지 의무를 위반한 A사의 甲에 대한 해고 처분은 무효이므로, 노동위원회는 甲의 부당해고 구제신청을 인용하여야 한다.